

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2317/2538

นางสงวน ผ้าผิวดี

โจทก์

นางทวี สمانุหัส

จำเลย

นางทวี สมานุหัส จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา การบังคับคดีจะทำให้เกิดความเสียหาย แก่จำเลย โปรด
ทุเลาการบังคับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงาน บังคับคดีงดการจ่ายเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 64,65) ชั้นขอให้
เพิกถอนการขายทอดตลาด คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด
บ้านเลขที่ 74 หมู่ 8 ตำบลบ้านแร่ อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมยั้งข้าว 1
หลัง ของจำเลยให้แก่โจทก์ผู้เสนอราคาสูงสุดในราคา 35,300 บาท จำเลยยื่นคำร้อง
ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดอ้างว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์
ดังกล่าวต่ำกว่าราคาเป็นจริงและปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมี
คำสั่งให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาใน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 63) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำ
สั่งว่า ตามคำร้องพอแปลได้ว่า จำเลยขอให้คุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดไว้ก่อน (อันดับ 53)

คำสั่ง ตามคำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า จำเลยขอให้คุ้มครองประโยชน์ ใน
ระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณา
แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ในระหว่างฎีกา

คำสั่ง ตามคำร้องของ จำเลยขอแปลได้ว่า จำเลยขอให้คุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดไว้ในระหว่างฎีกา

(รวิชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ